

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6528/2537

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหาร เซ็นทรัล
จำกัด

ผู้ร้องสอด

นาย สันติ พงษ์ นิ มิตร ดี

นาย แสน เจริญ ยิ่ง

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 6

ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคสอง, มาตรา 84, มาตรา 150, มาตรา 172 วรรคสอง,
มาตรา 183, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง, มาตรา ตาราง 6

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าโจทก์รับ
โอนที่ดินพิพาทโดยสุจริต เมื่อจำเลยและผู้ร้องสอดกล่าวอ้างว่า โจทก์ไม่มีสิทธิครอบ
ครองที่ดินพิพาทและรับโอนมาโดยไม่สุจริต จำเลยและผู้ร้องสอดจึงมีหน้าที่นำสืบ
จำเลยและผู้ร้องสอดฎีกาว่า ขณะศาลชั้นต้นออกไปนอกห้องพิจารณา โจทก์ออกไป
ชักซ้อมพยานนอกห้องพิจารณา 2 ครั้ง เป็นการไม่ชอบแต่ปรากฏว่าจำเลยและผู้ร้อง
สอดมิได้แถลงคัดค้านการกระทำของโจทก์ในวันดังกล่าวกลับยอมให้โจทก์นำพยาน
ดังกล่าวเข้าสืบและถามค้านไปตามปกติ เพิ่งคัดค้านเมื่อเวลาเนิ่นไปถึง 7 วัน แสดง
ว่า จำเลยและผู้ร้องสอดไม่ตั้งใจคัดค้านและให้สัตยาบันแก่การกระทำของโจทก์แล้ว
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคสอง ที่จำเลยและผู้ร้อง
สอดฎีกาว่า โจทก์รับโอนที่ดินพิพาทระหว่างมีการอายัดที่ดินพิพาทเป็นการไม่สุจริต
มูลนี้ตามคำพิพากษาไม่ชอบด้วยกฎหมายคำพิพากษาและการขายทอดตลาดก็ไม่

เป็นกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่ปรากฏว่าจำเลยและผู้ร้องสอดไม่ได้ให้การไว้ และที่จำเลยและผู้ร้องสอดฎีกาว่า โจทก์ไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินพิพาทจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลชั้นต้นก็ไม่ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้จึงล้วนแต่เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยจดทะเบียนรับโอนมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2524 จำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยไม่มีสิทธิ ขอให้ขับไล่และชดใช้ค่าเสียหาย เป็นการบรรยายโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแหล่งข้อหาและคำขอบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172วรรคสองแล้ว คำฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม โจทก์ฟ้องขับไล่ให้ออกไปจากที่ดินพิพาท ผู้ร้องสอดต่อสู้กรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ผู้ร้องสอดเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาโดยตีราคาที่ดินพิพาท 274,665 บาท จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ 274,665 บาท ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดให้จำเลยและผู้ร้องสอดใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ 5,000 บาท จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 372 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 27 ไร่ 31 ตารางวา โดยจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2524 จำเลยและบริวารอาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวมาก่อนที่โจทก์จะรับโอนกรรมสิทธิ์ โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยออกไปจากที่ดิน จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ยอมออกไปจากที่ดิน ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดที่ 372 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห้ามจำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดิน

แปลงนี้อีก ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 15,444 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 1,188 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์แก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์รับจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทมาโดยไม่สุจริต เพราะได้ร่วมกับบุคคลอื่นทำการฉ้อฉลและโจทก์ไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินพิพาท ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสันติพงษ์ซึ่งรับโอนมาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2519 จำเลยเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์โดยอาศัยสิทธิของนายสันติพงษ์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ออกไปจากที่ดินพิพาท ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่ได้ชี้ชัดถึงสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหา ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความโดยอ้างว่า ที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้องสอด จำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของผู้ร้องสอด โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอด โดยให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนเป็นชื่อผู้ร้องสอดห้ามโจทก์เข้าเกี่ยวข้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)

โจทก์ให้การแก้คำร้องสอดว่า ผู้ร้องสอดไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเพราะไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดิน โฉนดที่ 372 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห้ามจำเลยและผู้ร้องสอดเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 15,444 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 1,188 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะออกไปจากที่ดินพิพาทแก่โจทก์

กับให้จำเลยและผู้ร้องสอดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า
ทนายความ 1,000 บาท

จำเลยและผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ให้จำเลยและผู้ร้องสอดใช้ค่าทนายความชั้น
อุทธรณ์ 5,000 บาท แทนโจทก์

จำเลยและผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยและผู้ร้องสอดฎีกาข้อแรกว่าศาลชั้นต้นกำหนด
ประเด็นพิพาทว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตหรือไม่ ไม่ถูกต้องเพราะโจทก์ไม่
ได้โต้แย้งว่าสุจริตหรือไม่ และศาลชั้นต้นให้จำเลยและผู้ร้องสอดนำสืบก่อนไม่ชอบ
เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าโจทก์
กระทำการโดยสุจริต เมื่อจำเลยและผู้ร้องสอดกล่าวอ้างว่าโจทก์ไม่มีสิทธิครอบครอง
ในที่ดินพิพาทและรับโอนมาโดยไม่สุจริตจำเลยและผู้ร้องสอดจึงมีหน้าที่นำสืบในข้อนี้
การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นและสั่งให้จำเลยและผู้ร้องสอดนำสืบจึงชอบแล้ว ฎีกา
จำเลยและผู้ร้องสอด ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น จำเลยและผู้ร้องสอดฎีกาต่อไปว่าขณะศาลชั้นต้น
มีฐานะออกไปนอกห้องพิจารณา โจทก์ออกไปชักซ้อมพยานปากนายเอี่ยมและนาย
ทองอยู่นอกห้องพิจารณา 2 ครั้ง เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความ ขอ
ให้ยกเลิกกระบวนการพิจารณา ปรากฏว่าในวันสืบพยานโจทก์ปากนายเอี่ยมและนาย
ทองอยู่ในวันที่ 14 ธันวาคม 2532 จำเลยและผู้ร้องสอดมิได้แถลงคัดค้านการกระทำ
ของโจทก์ในวันดังกล่าว กลับยอมให้โจทก์นำพยานทั้งสองปากเข้าสืบและถามค้าน
พยานไปตามปกติ เพิ่งคัดค้านในวันที่ 21 ธันวาคม 2532 เห็นว่า การที่จำเลยและผู้
ร้องสอดทราบถึงการกระทำดังกล่าวของโจทก์แล้วมิได้คัดค้านเสียก่อนโจทก์นำ
พยานทั้งสองปากเข้าสืบก็ดี การที่จำเลยและผู้ร้องสอดยอมให้โจทก์นำพยานดังกล่าว

เข้าสืบและถามค้านไปตามปกติก็ดี และการที่ปล่อยให้เนิ่นไปถึง 7 วันก็ดี แสดงว่า จำเลยและผู้ร้องสอดไม่ตั้งใจคัดค้านและเป็นการให้สัตยาบันแก่การกระทำของโจทก์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคสองฎีกา จำเลยและผู้ร้องสอดข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยและผู้ร้องสอดฎีกาอีกว่า การซื้อขายหรือรับโอนที่ดินพิพาทของโจทก์ระหว่างมีการอายัดที่ดินพิพาทเป็นการไม่สุจริตก็ดี มูลหนี้ตามคำพิพากษาที่เป็นเหตุให้มีการยึดที่ดินพิพาทขายทอดตลาดเกิดจากมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำพิพากษาของศาลและการขายทอดตลาดก็ไม่ใช่กฎหมายที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนั้นก็ดี จำเลยไม่ได้ให้การสู้คดีไว้ และผู้ร้องสอดก็ไม่ได้กล่าวอ้างไว้ในคำร้องสอด ส่วนที่จำเลยและผู้ร้องสอดฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์ไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินพิพาทจึงไม่มีอำนาจฟ้องก็ดี ปราบกฏว่าศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ฎีกาของจำเลยและผู้ร้องสอดทั้งสามข้อดังกล่าวล้วนแต่เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ภาค 1 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยจำเลยและผู้ร้องสอดฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า คำฟ้องโจทก์ไม่บรรยายว่า เจ้าของเดิมชื่ออะไรโจทก์ได้มาเมื่อใด อย่างไร สุจริตหรือไม่ เป็นคำฟ้องเคลือบคลุมเห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 372 โดยจดทะเบียนรับโอนมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2524 จำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยไม่มีสิทธิ ขอให้ขับไล่และชดใช้ค่าเสียหาย เป็นการบรรยายโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองแล้ว คำฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุมฎีกา จำเลยและผู้ร้องสอดข้อนี้ฟังไม่ขึ้น จำเลยและผู้ร้องสอดฎีกาข้อสุดท้ายว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดให้จำเลยและผู้ร้องสอดชำระค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 5,000 บาท ไม่ชอบ เพราะคดีนี้มีทุนทรัพย์เพียง 15,444 บาท เห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องสอดต่อสู้กรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ และผู้ร้องสอดได้เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาโดยดีราคา

ที่ดินพิพาท 274,665 บาท จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ 274,665 บาทฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 1 กำหนดให้จำเลยและผู้ร้องสอดใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ 5,000
บาท จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>